

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3365/2537

ธนาคารแคลส์ เนชั่นแนล เดอ เครดิต แอกริ  
โคล  
นายราจีฟ กุมาร ป  
าวา กับ  
พวก

การอุทธรณ์คำพิพากษา หรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายมี  
บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ วรรค  
แรก แล้วว่าให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ จึงจะนำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ  
แพ่ง มาตรา ๒๒๓ ทวิ มาอนุโลม บังคับใช้หาได้ไม่ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์  
อุทธรณ์คำสั่ง ยกฟ้องของศาลชั้นต้นโดยตรงมายังศาลฎีกาจึงเป็นการไม่ชอบ

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดอัน  
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๔

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ขาดองค์ประกอบความผิด ไม่ชอบด้วย  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ มีคำสั่งให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์และยื่นคำร้องว่า กรณีเป็นการอุทธรณ์ เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย  
และไม่มีคู่ความอื่นยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ จึงขอให้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ยื่น

อุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๓ ทวิ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เรื่องการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง ศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ วรรคแรก แล้วว่า ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ จึงจะนำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๓ ทวิ มาอนุโลม บังคับใช้หาได้ไม่ ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ยกฟ้องของศาลชั้นต้นโดยตรงมายังศาลฎีกาจึงเป็นการไม่ชอบ เพราะขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓ วรรคแรก ดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สนัด หมายถึง-สุชาติ ถาวรวงษ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |